

<제3편 제1심의 소송절차.제7장 증거.제2절 증명의 대상>

I. 사실

1. 의의

- 증명의 대상이란 재판의 기초가 되는 요건사실의 존부를 확정하기 위하여 증거조사를 필요로 하는 대상을 의미한다. 민사소송에서 증명의 가장 주된 대상은 사실이다. 여기서 말하는 사실은 구체적인 권리나 법률관계의 발생·변경·소멸이라는 법률효과를 가져오는 법률요건에 해당하는 사실을 뜻한다.

2. 주요사실

- 주요사실은 법률효과를 일으키는 법규의 구성요건에 직접 해당하는 사실을 의미하며, 이를 요건사실이라고도 한다. 변론주의 원칙상 당사자가 주장하지 않은 주요사실을 법원이 판결의 기초로 삼을 수 없으므로, 당사자 사이에 다툼이 있는 주요사실은 반드시 증명의 대상이 된다. 예를 들어 대여금 반환청구 소송에서 돈을 빌려준 사실(금전소비대차계약의 체결), 돈을 전달한 사실, 변제기가 도래한 사실 등이 주요사실에 해당한다.

3. 간접사실

- 간접사실은 주요사실의 존부를 추인하게 하는 사실을 의미한다. 주요사실을 직접 증명할 수 있는 증거가 없는 경우, 여러 가지 간접사실을 증명함으로써 경험법칙을 통해 주요사실을 추정하게 된다. 간접사실은 변론주의의 적용을 받지 않으므로 당사자의 주장이 없더라도 법원이 증거자료를 통해 인정할 수 있으나, 주요사실의 존부를 판단하기 위한 기초 자료로서 여전히 증명의 대상에 포함된다.

4. 보조사실

- 보조사실은 증거방법의 신용력에 영향을 미치는 사실을 말한다. 증인의 증언이 믿을만한 것인지(성실성, 지각능력 등) 혹은 문서의 진위 여부와 관련된 사실 등이 보조사실이다. 보조사실 역시 법관의 심증 형성에 중요한 역할을 하므로 다툼이 있는 경우 증명의 대상이 된다.

5. 증명이 불필요한 사실

- 모든 사실이 증명의 대상이 되는 것은 아니다. 민사소송법은 재판의 신속과 효율을 위하여 특정 사실들에 대해서는 증명책임을 면제한다. 첫째, 재판상 자백이 성립한 사실이다. 당사자가 자기에게 불리한 사실을 시인하고 상대방이 이를 원용하면 그 사실은 다툼이 없는 것으로 간주되어 증명이 필요 없다. 둘째, 자백간주 사실이다. 상대방의 주장 사실에 대하여 다투지 않거나 기일에 출석하지 않은 경우 자백한 것으로 보아 증명을 생략한다. 셋째, 현저한 사실이다. 법관이 직무상 알고 있거나 일반 사회 통념상 명백한 사실은 증거조사 없이 판결의 기초로 삼을 수 있다.

II. 경험법칙

1. 의의

- 경험법칙이란 인간의 경험에서 얻어진 사물의 이치, 법칙, 공통된 판단의 기준을 의미한다. 구체적인 사실을 인정하거나 법률적 판단을 내릴 때 전제가 되는 일반적인 지식 체계이다. 경험법칙은 일반적인 상식 수준의 것부터 고도의 전문적 지식을 필요로 하는 것까지 그 범위가 매우 넓다.

2. 증명의 여부

- 경험법칙은 원칙적으로 증명의 대상이 아니다. 일반적인 경험법칙은 법관이 직권으로 알 수 있는 것으로 간주되기 때문이다. 법관은 별도의 증거조사 없이도 일상적인 사물의 이치를 재판에 적용할 수 있다. 그러나 예외적으로 전문적인 학술, 기술, 특수한 직업적 분야의 경험법칙으로서 일반인이 알기 어려운 경우에는 증명의 대상이 된다. 이때 법원은 감정이나 조회 등의 증거조사 절차를 거쳐 해당 경험법칙을 확인하게 된다.

3. 경험법칙 위반과 상고이유

- 경험법칙은 사실인정의 단계에서 가교 역할을 수행한다. 법관이 사실인정을 함에 있어 논리와 경험의 법칙에 반하여 채증법칙을 위반하였다면 이는 단순한 사실오인을 넘어 법령 위반의 문제가 된다. 따라서 대법원은 사실오인을 사유로 하는 상고는 제한하되, 경험법칙에 위반한 사실인정은 법률적 판단의 오류로 보아 상고이유로 허용하고 있다. 이는 법관의 자유심증주의가 자의적으로 행사되는 것을 방지하기 위한 통제 장치로서의 의미를 갖는다.

III. 법규

1. 의의

- 법규란 재판의 기준이 되는 법률 조항이나 성문법령을 의미한다. 재판의 기본 원칙인 법관은 법을 안다는 원칙에 따라, 국내의 성문법이나 일반적으로 알려진 관습법은 증명의 대상이 되지 않는다. 법관은 직권으로 법령을 찾아 적용할 의무가 있기 때문이다.

2. 증명이 필요한 법규

- 국내법임에도 불구하고 증명이 필요한 예외적인 경우가 존재한다. 지방자치단체의 조례나 규칙 등은 법관이 모든 내용을 알기 어려우므로 당사자가 그 존재를 제출하거나 입증해야 하는 경우가 있다. 또한, 특수한 분야의 관습법 역시 그 존재가 명백하지 않을 때는 당사자의 입증이 필요하다.

3. 외국법의 취급

- 외국법은 원칙적으로 법규이지만 실무상 사실과 유사하게 취급된다. 법관이 모든 외국의 법령을 알 수는 없기 때문이다. 따라서 외국법의 존재와 내용은 당사자가 증거에 의하여 입증해야 하는 것이 원칙이다. 다만, 법원은 직권으로 외국법의 내용을 조사할 수 있으며, 당사자의 입증이 불가능하거나 불충분할 경우에도 법관이 가능한 수단을 동원하여 그 내용을 확정해야 한다.

4. 자치법규와 정관

- 법인이 정한 정관이나 사적 단체의 규약 등은 엄밀한 의미의 법규라기보다는 사실의 영역에 가깝다. 따라서 이러한 자치적 규정들은 당사자가 증거(문서 등)를 제출하여 그 내용을 증명해야만 재판의 기초로 삼을 수 있다.

IV. 결론

- 증명의 대상에 관한 논의는 소송 절차에서 무엇을 증거로 확정해야 하는가의 경계를 설정하는 중요한 작업이다. 사실관계는 변론주의의 원칙에 따라 당사자의 증명 활동이 중심이 되며, 경험법칙과 법규는 원칙적으로 법관의 직권 영역에 속하나 전문성이나 특수성에 따라 예외적으로 증명의 대상이 된다. 특히, 현대 소송에서는 의료, 환경, 지식재산권 등 고도의 전문적 경험법칙이 요구되는 분야가 확대됨에 따라 감정 등을 통한 경험법칙의 증명 중요성이 더욱 커지고 있다. 법원은 증명의 대상이 되는 사실과 법률 영역을 엄격히 구분하면서도, 진실 발견을 위해 필요한 경우 적절한 증거조사 절차를 안내하고 협력할 의무가 있다. 결론적으로 증명의 대상을 명확히 확정하는 것은 재판의 효율성을 높이고 불필요한 쟁점 확산을 방지하여 사법 정의를 실현하는 필수적인 전제 조건이라 할 수 있다.